

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 1 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

## DIRECCIÓN JUSTICIA TRANSICIONAL

### GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PERSECUCIÓN DE BIENES

### ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE

**Ciudad y fecha de la diligencia:** Montería, Córdoba 7 de junio de 2022

**Despacho Fiscal de Tribunal:** Despacho 13

**Nombre del Fiscal subcomisionado que realiza la diligencia:** JOHANNA  
CARO RODRIGUEZ

**Bloque:** CASA CASTAÑO

**Postulado:** JESUS IGNACIO ROLDAN PEREZ

**ID Bien:** 107385

**Tipo de bien: (Mueble-Inmueble-Mejoras-Cultivos):** Predio rural, construcciones, cultivos y anexidades

**Descripción del bien:** Predio rural denominado "TIERRA GRATA"

**Identificación del bien: (F.M.I.-Ficha Predial)** 140 - 73774

**Cédula Catastral:** 23001000100000002402340000000000

**Extensión en terreno:** 106 has.

**Dirección del bien:** Vereda Jaraquiel

**Municipio-Departamento de ubicación del bien:** Montería - Córdoba

**Entidades que participan en la diligencia:** Por parte de la Fiscalía General de la Nación, Grupo de Bienes de Justicia Transicional, se hicieron presentes: JOHANNA CARO RODRIGUEZ Fiscal 242 de Apoyo al Despacho 13, la ingeniera ANGELA

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 18 | Versión: 01 | Página: 2 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

MARIA TORRES NEIRA Profesional Investigador III, JOEL HERNANDEZ DUARTE Técnico Investigador I, por parte del Fondo para la reparación a las Víctimas la Dra. BEATRIZ ELENA PADILLA GONZALEZ Identificada con la C.C. 50.892.532 contratista profesional equipo Administración de bienes, JORGE EDUARDO ALDANA CALDERON Identificado con la C.C. 1.070.705.686 y el Ingeniero Agrónomo FABIO ANDRES OCAMPO LOZANO Identificado con la C.C. 1.067.862.704 Contratista equipo BAAF.

**Magistratura que ordena el secuestro:** OLIMPO CASTAÑO QUINTERO, Magistrado con función de control de garantías, Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Medellín.

**Fecha de la audiencia que decreta la medida cautelar sobre el bien:** 25 de abril del 2022

**Persona que atiende la diligencia dentro del predio: (Nombre, cedula, teléfonos)** ABRAHAM JOSE HADDAD BONILLA Identificado con la C.C 78.693.184 Teléfono 3157244476.

**Se da inicio a la diligencia de Secuestro y entrega del inmueble al Fondo de**

**Reparación, así:**

La diligencia se realiza en los términos del artículo 682 y s.s. del Código de Procedimiento Civil, Ley 975 de 2005, Ley 1592 de 2012, y el Decreto 1069 de 2015.

**1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE:** Folio de matrícula Inmobiliaria 140 - 73774

**2. ÁREA:** 106 hectáreas

|                                                                                   |                                       |      |    |    |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-----------------|---------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |                 |               |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |                 | Código        |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01     | FGN-MP03-F-22 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    | Página: 3 de 13 |               |

### 3. LINDEROS:

- NORTE: con Finca Uruguay
- OCCIDENTE: con Finca Uruguay
- SUR: con predio Mis Delicias y el Rio Sinú
- ORIENTE: con predio La Suerte

**Forma del Geométrica del Predio:** Irregular

### 4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO

El predio hace parte de la Hacienda Misiguay, junto con los predios LOS MANGOS, LA SUERTE, MIS DELICIAS Y EL DESCANSO.

- Topografía regular.
- El predio tiene cultivo de PALMA DE ACEITE.
- Tiene fuentes de agua cercanas, el Rio Sinú.
- No tiene cerramiento perimetral ni divisiones con los predios colindantes, solamente por un lindero que es la finca Uruguay.
- La totalidad del predio tiene cobertura vegetal, que comprende una amplia gama de biomasas con diferentes características de bosques naturales y vegetación nativa.
- El predio tiene cultivo de TECA de hace aproximadamente veinte (20) años no comercial.
- Área aproximada 67 hectáreas pastos aptos para GANADERÍA.

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 4 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

**Descripción y Conservación de las Construcciones:** Se observaron diecisiete (17) construcciones:

**Unidad de Construcción No. 1 - CUARTO DE MÁQUINAS PARA ELECTROBOMBAS**

AREA (aprox.) = 66 M2.

Piso en concreto

Cubierta Fibrocemento - canaleta 90

Puertas de acceso en carpintería metálica (reja)

**Unidad de Construcción No. 2 - CERRAMIENTO PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA**

AREA (aprox.) = 36 M2.

Cerramiento en malla eslabonada y columnas en concreto para subestación eléctrica

**Unidad de Construcción No. 3 - PISCINA**

AREA (aprox.) = 84 M2.

Piscina con piso y paredes enchapadas

**Unidad de Construcción No. 4 - KIOSKO**

AREA (aprox.) = 50 M2.

Espacio abierto con columnas en madera, cubierta en palma y piso en tableta

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 5 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

### Unidad de Construcción No. 5 - ENRAMADA

AREA (aprox.) = 92.4 M2.

Enramada para cargue del fruto de la palma, con cubierta en teja de zinc, sin piso.

### Unidad de Construcción No. 6 - ESTABLO

AREA (aprox.) = 252 M2.

Con teja en fibrocemento soportada en cercha metálica, barandas en madera y columnas metálicas y concreto.

### Unidad de Construcción No. 7 - CORRAL

AREA (aprox.) = 375 M2.

Corral para búfalos. Espacio abierto sin cubierta y barandas en madera con una Altura de 1.60 metros.

### Unidad de Construcción No. 8 - ENRAMADA

AREA (aprox.) = 49 M2.

Enramada con cubierta en hoja de palma, sin piso.

### Unidad de Construcción No. 9 - BODEGA

AREA (aprox.) = 465 M2.

Bodega con muros en concreto y calados para ventilación, cubierta en teja de fibrocemento soportada en cercha metálica.

Aledaño a la bodega tanques sobre estructura elevada en concreto.



|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 6 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

### Unidad de Construcción No. 10 - ESTABLO

AREA (aprox.) = 308 M2.

Establo para caballos, cubierta en teja fibrocemento, muros en bloque, piso en concreto, sin puertas ni ventanas.

### Unidad de Construcción No. 11 - TALLER

AREA (aprox.) = 90 M2.

Espacio abierto para taller, cubierta en fibrocemento, soportada en cercha y columnas metálicas, sin piso.

### Unidad de Construcción No. 12 - VIVIENDA

AREA (aprox.) = 364 M2.

Vivienda de una planta donde funciona las oficinas de la empresa PALMAS DEL SINÚ S.A.S.

Tiene cerramiento en malla eslabonada

Piso en concreto pulido

Cubierta En fibrocemento

Estructura Mampostería estructural

Puertas y Ventanas en carpintería metálica

### Unidad de Construcción No. 13 - CUARTO ÚTIL

AREA (aprox.) = 32.5 M2.

Cuarto útil con puertas en madera, piso en concreto, cubierta en fibrocemento.

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 7 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

#### **Unidad de Construcción No. 14 - TANQUE DE AGUA ELEVADO**

AREA (aprox.) = 15 M2.

Estructura en concreto para tanque de agua elevado.

#### **Unidad de Construcción No. 15 - CASA DE LA MAYORÍA**

AREA (aprox.) = 294 M2.

Vivienda de una planta y altillo en madera

Cerramiento en malla eslabonada.

Piso en baldosín

Cubierta mixta (Teja en fibrocemento y PVC) y cielo raso en machimbre

Mampostería estructural con muros y calados para ventilación

Puertas y ventanas en carpintería metálica

#### **Unidad de Construcción No. 16 - VIVIENDA**

AREA (aprox.) = 50 M2.

Vivienda de una planta, actualmente deshabitada

Piso en concreto

Cubierta en teja de zinc

Estructura Mampostería estructural

Puertas y Ventanas en carpintería de madera y angeo

#### **Unidad de Construcción No. 17 - VIVIENDA**

AREA (aprox.) = 30 M2.

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 8 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

Vivienda de una planta, actualmente deshabitada

Piso en concreto

Cubierta en teja de zinc

Estructura Mampostería estructural

Puertas y Ventanas en carpintería de madera y angeo

**USO DEL BIEN:** CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y AGRÍCOLA.

**SERVICIOS PÚBLICOS:** El inmueble cuenta con energía eléctrica, pozo séptico y agua por bombeo.

#### **OBSERVACIONES:**

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a la Representante del Fondo para la Reparación de las Víctimas Dra. BEATRIZ ELENA PADILLA GONZALEZ, quien señala lo siguiente: En cumplimiento a la medida cautelar impuesta por el Magistrado de Justicia y Paz, se recibe el inmueble denominado “TIERRA GRATA” Identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria 140-73774, ubicado en zona rural de Montería – Córdoba, vereda Jaraquiel, objeto de la presente diligencia, el cual se encuentra plenamente identificado, entregado por la Fiscalía General de la Nación. El Fondo para la Reparación de las Víctimas procede a recibir formalmente el inmueble y ejercer acciones de administración sobre el mismo. Se deja en comodato precario a la empresa PALMAS DEL SINU S.A.S. Nit 900.475.336-2 cuyo representante legal es el señor ABRAHAM JOSE HADDAD BONILLA identificado con C.C 78.693.184 y se le hace entrega del formato de



|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 9 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22   |

solicitud de arriendo para que legalice la ocupación del bien inmueble tan pronto el FRV realice estimación de canon de arriendo.

El topógrafo JORGE EDUARDO ALDANA CALDERON, manifiesta que: atendiendo las instrucciones impartidas por la coordinación del FRV se deja constancia que el predio se encuentra en las mismas condiciones descritas en informe de alistamiento.

El ingeniero agrónomo FABIO OCAMPO LOZANO del FRV, refiere: El predio TIERRA GRATA identificada con Folio de Matricula inmobiliaria 140-73774; tiene un área aproximada establecida de 39 Has con cultivos de palma de aceite (*Elaeis guineensis*) variedad Dura x Pisifera, semillas Dami las Flores, con fecha de siembra del año 2012 y 2013, es decir de 10 y 11 años de siembra aproximadas, con una altura entre 7 y 8 metros. El sistema de siembra es de tipo tres bolillos a una distancia de siembra de 9.5 metros entre palma, es decir 128 palmas por Ha, geográficamente ubicadas en la coordenada 08°37' 19.9" N 75°56' 40.2" W.

La plantación está en explotación y su estado fisiológico es bueno, debido a que se logra visualizar buena coloración y con buen estimativo de producción, el cual se calcula mayor a 11 ton/ha por año aproximadamente; cabe mencionar que presenta atrasos de labores culturales como limpieza de plato y en cuanto a su estado fitosanitario presenta casos de PC "pudrición de cogollo" con un nivel de incidencia bajo, la plantación cuenta con buenas vías de acceso lo cual favorece la explotación y aumenta los rendimientos de labores, disminuyendo los costos de producción, además se observa un sistema de transporte de tipo "Cablevía" que lleva en mallas

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 10 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22    |

los racimos de fruta fresca de palma (RFF), cosechados desde la palma de los lotes hasta el centro de acopio principal ubicado en las inmediaciones de las construcciones que tiene el predio.

Adicionalmente, se observó también que el fruto cosechado es transportado en carromatos o carretas jaladas por búfalos y en carretas de tipo volcó jaladas por tractores”.

Por otro lado presenta 5,8 ha aproximadamente, establecidas en cultivo de teca, la cual no se encuentra bien asistida desde el punto de vista comercial, esto se emite en relación al estado fisiológico del cultivo, el cual presenta curvaturas y el desarrollo del grosor no es acorde a la edad del cultivo, el cual se estima con una edad aproximada de 20 años. Se resalta que el valor comercial está sujeto a un avalúo posterior.

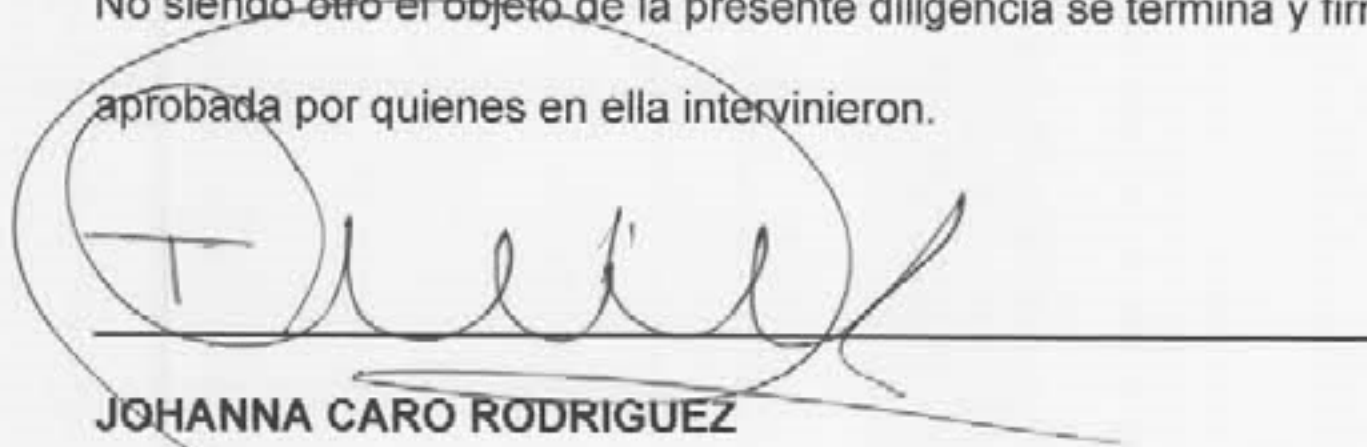
Se le concede el uso de la palabra al señor ABRAHAM JOSE HADDAD BONILLA quien manifestó ser socio y representante legal de PALMAS DEL SINÚ S.A.S., en los siguientes términos: En el curso de la diligencia no se vulneraron mis derechos, se permitió el ingreso a los funcionarios de manera voluntaria, la empresa PALMAS DEL SINÚ S.A.S., es una empresa de carácter familiar la cual opera mediante un contrato de arrendamiento el cultivo con los dueños del predio y la siembra fue en el año 2012 y 2013. Solicito copia de la presente acta de secuestro teniendo en cuenta que soy uno de los firmantes de la misma.

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 11 de 13 |

Así las cosas, se DECLARA LEGALMENTE SECUESTRADO el presente inmueble, identificado con matrícula inmobiliaria No. 140 - 73774, conforme a las previsiones legales consagradas en el artículo 54 de la Ley 975 de 2005, Artículo 17 B de la Ley 1592 de 2012 y Decreto 1069 de 2015 sección de bienes, por lo tanto, procede el despacho a efectuar la entrega material de este, de conformidad con la presente acta, las observaciones y salvedades realizadas dentro de la misma.

Se deja constancia que se por parte de la policía judicial, se efectúa registro fotográfico del estado del bien y se procede a hacer entrega del acta correspondiente al funcionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

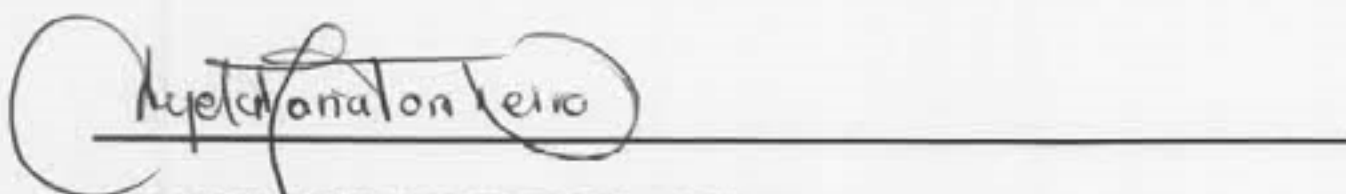
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.



**JOHANNA CARO RODRIGUEZ**

FISCAL 242 SECCIONAL DE APOYO DESPACHO 13

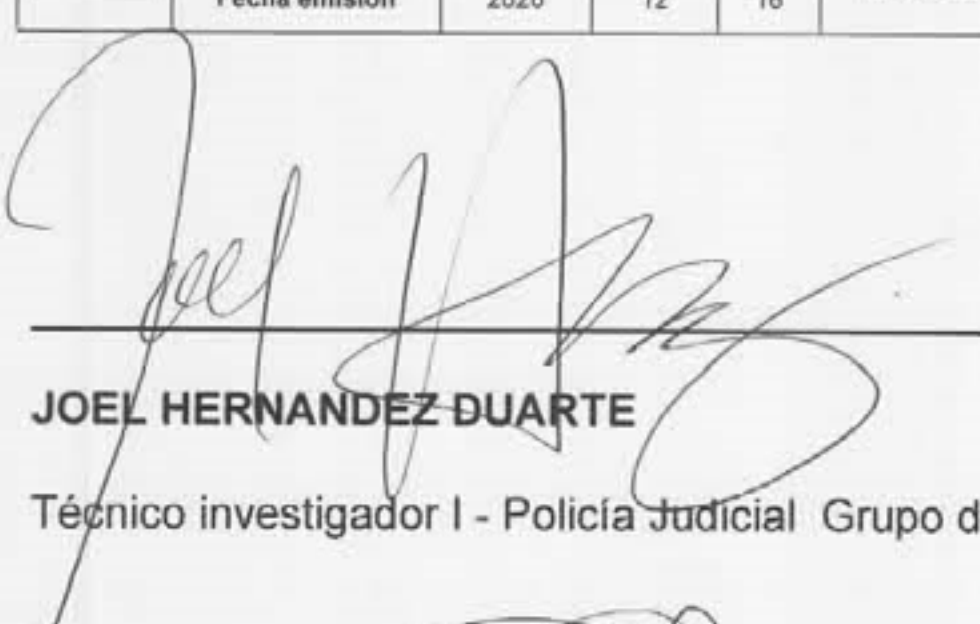
Grupo Bienes Justicia Transicional



**ANGELA MARIA TORRES NEIRA**

Profesional Investigador III - Policía Judicial Grupo de Bienes

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 12 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22    |

  
\_\_\_\_\_  
**JOEL HERNANDEZ DUARTE**

Técnico investigador I - Policía Judicial Grupo de Bienes

  
\_\_\_\_\_  
**FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS- UNIDAD PARA LA  
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**

**BEATRIZ ELENA PADILLA GONZALEZ**

C.C. 50.892.532

Cargo: Contratista Profesional - Equipo de Administración de Bienes

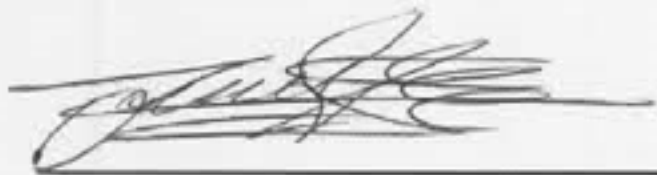
  
\_\_\_\_\_  
**FABIO ANDRES OCAMPO LOZANO**

Ingeniero Agrónomo FRV

C.C. 1.067.862.704

Cargo: Contratista Profesional - Equipo de BAAF

|                                                                                   |                                       |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL         |      |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE INMUEBLE |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | Fecha emisión                         | 2020 | 12 | 16 | Versión: 01 | Página: 13 de 13 |
|                                                                                   |                                       |      |    |    |             | FGN-MP03-F-22    |



**JORGE EDUARDO ALDANA CALDERON**

C.C. 1.070.705.686

Cargo: Topógrafo FRV

Quien atendió la diligencia,



**ABRAHAM JOSE HADDAD BONILLA**

C.C 78.693.184

Representante Legal PALMAS DEL SINU S.A.S.